

1500794-25.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500794-25.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500794-25.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083195/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23869265 - 04º D.P. GUARULHOS, 1520/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2083195 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu RODRIGO DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA, qualificado a páginas 28, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, e art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º - A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois no dia 11 de fevereiro

de 2022, por volta das 23h45, na Rua São Francisco do Sul, nº 107, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RODRIGO DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 28, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, um veículo Fiat/Uno, placas FGQ 6838 (fls. 24/25) mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra o ofendido Dilson de Souza Ferreira.

Consta ainda dos autos de inquérito policial, que no dia 25 de março de 2022, por volta das 10h, na Rua Pérola negra, nº 100, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RODRIGO DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 28, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra a ofendida Marina Mitsuko Fukushima, restringindo sua liberdade, seu automóvel, bem como um aparelho celular, marca Apple, IMEI: 359173733144986; cartões bancários; jóias, R\$ 60,00 em espécie (fls. 16/17).

Por fim, conta dos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas RODRIGO DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 28, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum com outros indivíduos não identificados, constrangeu a vítima Marina Mitsuko Fukushima, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica, a fornecer os cartões bancários e respectivas senhas.

Apurou-se que no dia 11 de fevereiro de 2022, o ofendido Dilson de Souza Ferreira havia acabado de estacionar seu veículo na garagem de sua residência quando o acusado RODRIGO e um comparsa o rendeu e, mediante a utilização de arma de fogo, constrangeram-no à entrega de seu veículo Fiat/Uno, placas FGQ 6838.

Já no dia 25 de março de 2022, a vítima Marina chegava à academia onde fazia pilates, quando 03 indivíduos, fazendo uso do veículo Fiat/Uno de placas FQA6838 acima subtraído, colidiram levemente com a traseira do seu veículo, obrigando-a a descer do carro e verificar o ocorrido. Neste momento, a ofendida foi obrigada a entrar no veículo Fiat/Uno objeto do roubo, ficando nele com a cabeça abaixada por cerca de uma hora, trafegando, ocasião em que foram subtraídos seus cartões e solicitadas as respectivas senhas, o que foi fornecido.

Ato contínuo, Marina foi levada a um cativieiro, local onde ficou por cerca de duas horas sob vigilância de um dos roubadores.

Após cientificarem-se detalhadamente do ocorrido e em posse de informação da suposta localização da vítima, fornecidas através de seu aparelho celular, os policiais responsáveis pela ocorrência rumaram para aquela região, especificamente na Rua Pérola Negra, vindo a encontrar o acusado no interior do veículo utilizado para abordar a vítima, razão pela qual foi abordado.

Posteriormente, realizada varredura no interior do veículo, foi encontrado o relógio da vítima.

Os policiais continuaram nas diligências para encontrar a vítima, de modo que, valendo-se novamente da localização fornecida pelo seu celular, rumaram para a Rua João Braz da Cunha, 41, no bairro do Tupinambá, local do cativieiro, vindo a encontrá-la em seu interior, bastante abalada.

Denúncia recebida à fl. 82.

Citado por oficial de justiça (fl. 94), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 98).

Ratificado recebimento da denúncia às fls. 100/101.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva das duas vítimas e de três testemunhas (fls. 135).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a fixação da pena acima do mínimo legal a teor do artigo 59 do CP bem como regime inicial fechado para cumprimento da pena. (fls. 131/134).

A Defesa, por sua vez, em memoriais, requereu a improcedência da ação penal; e caso condenado, apresentou teses subsidiárias (fls. 138/147).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

Preliminarmente, observo que a capitulação jurídica dada pelo MP aos fatos descritos na denúncia está incorreta, pois nenhuma extorsão foi descrita na exordial, mas sim dois roubos, o segundo no qual houve restrição à liberdade da vítima (art. 383, CPP).

De outra banda, não há que se falar em inépcia da denúncia, como alegado pela Defesa em sede de memoriais, pois preenche todos os requisitos legais e descreve suficientemente a conduta criminosa, permitindo ao acusado o amplo exercício de seu direito de defesa.

Quanto ao mérito, a ação é procedente.

A materialidade dos delitos e suas autorias são indúvidas.

A materialidade dos delitos de roubo qualificado ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/13, boletim de ocorrência de fls. 39/40 (vítima Dilson), auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, laudo pericial papiloscópico de fls. 14/18, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

A vítima do primeiro roubo, Dilson, ouvido em Juízo, narrou a dinâmica do assalto da mesma forma como descrita na denúncia, inclusive a utilização de arma de fogo pelos ladrões, bem como reconheceu o acusado pessoalmente, sem sombra de dúvidas, como um dos assaltantes, assim como fizera em sede policial (fls. 23): "Foi assaltado às 11h15. Eram dois assaltantes. Um deles estava armado. Levaram seu veículo, um Fiat Uno, além do celular e documentos. A polícia encontrou o veículo depois de 44 dias. Foi à delegacia depois de encontrado o carro. O carro de fato era seu. As placas estavam trocadas. Costumava utilizar a placa de modelo antigo e a placa que o carro ostentava quando foi à delegacia era do Mercosul. Realizou o reconhecimento de Rodrigo na Delegacia, bem como do comparsa o qual está foragido. Reconhece Rodrigo como o autor do roubo tanto na delegacia como na presente audiência de instrução e julgamento. Seu prejuízo no assalto resultou na perda da chave do seu comércio e o celular não recuperado, calculado em mais ou menos R\$ 1500,00 a R\$ 2000,00 reais".

A vítima do segundo roubo, Marina, de 64 anos de idade, ouvido em Juízo, também narrou o assalto sofrido, igualmente com utilização de arma de fogo. Os meliantes ocupavam um veículo Fiat/Uno (roubado da vítima Dilson) e bateram em sua traseira. Subtraíram seu veículo Toyota, além de relógio, celular e joias. Pertenceu refém em um cativado por várias horas até ser libertada pela Polícia. Por fim, disse não conseguir reconhecer os meliantes, pois permaneceu o tempo todo com a cabeça abaixada: "Tem 64 anos. Estava em seu veículo, um Rav da Toyota. Estava sozinha. O assalto foi umas 07h da manhã. Na abordagem viu 3 assaltantes. Viu uma arma na mão

de um deles. Bateram atrás de seu carro, oportunidade em que parou em uma esquina. Ao descer do veículo, foi abordada pelos assaltantes. Ficou refém dos assaltantes dentro do carro deles, um Uno. Foi levada a um cativeteiro onde permaneceu até por volta das 11h e 12h. O cativeteiro estava sendo vigiado. Foi bem tratada pelos assaltantes no cativeteiro. Os assaltantes levaram o seu celular e suas joias, porém ficou com a carteira. A Polícia a encontrou no cativeteiro. O carro da depoente não foi levado, tendo em vista que os assaltantes não conseguiram ligá-lo. Seu carro foi recuperado intacto. Conseguiu recuperar sua carteira e documentos, porém não obteve o celular de volta. O celular custava por volta de 3 a 4 mil reais. No momento e circunstâncias dos fatos não olhou para o rosto dos assaltantes de modo que não teria como reconhecê-los. A Polícia realizou seu resgate quando estava sozinha em uma sala do cativeteiro, junto com um cachorro”.

Em se tratando de roubo, a palavra da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a outros elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento operado pelas vítimas, seja na delegacia, seja em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a

nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Nesse sentido, observa-se decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que "não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial" (Relator Ministro Gilson Dipp - HC nº 7.802-RJ, 5ª Turma, j. 20.05.1999, v.u., DJU 21.06.1999, p. 172).

Nem se alegue eventual "inobservância" ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: "Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança".

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Essa celeuma fica ainda mais sem sentido no caso em tela, em que o réu, como se verá a seguir, confessou o roubo perpetrado contra DILSON, a única vítima que o reconheceu.

As palavras das vítimas não estão isoladas nos autos.

Os depoimentos dos policiais que perderam o acusado e libertaram a vítima Marina do cativoiro, são coesos e harmônicos.

O policial militar Gabriel, ouvido em Juízo, disse que, na data dos fatos, foi irradiado via COPOM possível vítima de sequestro, sendo que um veículo Uno, cor prata, com placas do Mercosul e numeral final "4" estaria envolvido. Segundo informado, familiares da vítima estavam conseguindo a localização através de um relógio Apple Watch. Cruzaram com veículo semelhante na Rua Pérola Negra. O acusado foi abordado na condução do veículo Fiat/Uno, roubado da vítima Dislon. As placas do veículo estavam trocadas, pelas de outro carro do mesmo modelo e cor. Ou seja, era um dublê, só descobriram após verificar a numeração do chassi. O relógio da vítima Marina foi encontrado no interior do veículo. Indagado, o acusado admitiu sua participação no roubo e informou a localização do cativoiro onde a vítima era mantida refém. Foi a Polícia Civil quem resgatou a senhora. O imóvel se localizava perto da rua onde ocorreu a abordagem do réu. A vítima Dilson compareceu ao DP e reconheceu o acusado como um dos assaltantes de seu veículo Uno, ocorrido dias antes: "É policial militar. Participou da ocorrência. Primeira vez que abordou o acusado. Foi irradiado por COPOM de que havia possível vítima de sequestro nas imediações da área onde trabalha e que a vítima estava sendo localizada pelos seus

familiares através de um relógio; estavam à busca de um veículo Uno prata, com placa Mercosul, final 4. No momento em que adentrou na Rua Pérola Negra, se deparou com o veículo UNO prata, cujas características com aquelas passadas pelo COPOM. Ao realizar a abordagem encontrou o réu Rodrigo na condução do veículo. O relógio da vítima Marina estava no banco de trás. Foi realizada a prisão em flagrante de Rodrigo o qual foi encaminhado ao 4º DP e ainda deu ciência ao Delegado de plantão. Posteriormente quando detido, Rodrigo confessou o sequestro da vítima e informou a localização do cativado. Não participou do estouro do cativado, pois sua parte terminou até o encaminhamento do réu à delegacia. Soube que o veículo era roubado quando ao consultar a placa ostentada pelo veículo voltou outra numeração de chassi. No momento da abordagem de Rodrigo na Rua Pérola Negra, ele informou que alguém tinha lhe pagado um valor de R\$ 500, 00 para dispensar o carro. Na delegacia, Rodrigo confessou que tinha participação no sequestro da vítima Marina. O dono do veículo Fiat UNO (Dilson) foi à delegacia e reconheceu Rodrigo como sendo o autor do roubo de seu veículo em data anterior ao sequestro de Marina. O dono do veículo UNO disse que Rodrigo não estava armado; somente o comparsa dele estava armado. O relógio que estava no veículo era um Apple Watch. O local onde Rodrigo foi abordado era próximo de do cativado de Marina. O policial civil lhe informou que encontraram a senhora Marina sozinha em um sofá, no local do cativado. Soube do sequestro entre 9h e 10h da manhã. A abordagem de Rodrigo foi tranquila e respeitosa e ele logo confessou que haviam lhe pago para dispensar o veículo. A vítima do sequestro informou que não reconheceu Rodrigo porque dentro do veículo permaneceu agachada. É costume de os policiais lerem os depoimentos das vítimas antes de iniciar a audiência, justamente para lembrar dos fatos ocorridos”.

Seu colega de farda, também ouvido em Juízo, deu a mesma versão: “É Policial Militar. Participou dos fatos narrados na denúncia. Foi acionado via COPOM sobre um veículo Fiat UNO que estava nas imediações sendo rastreado por um celular. Foi informado parte da placa do UNO. Passaram a patrulhar com vista; entraram em uma rua e se depararam com o veículo; o réu Rodrigo estava no volante do veículo, oportunidade em que efetuaram a abordagem. Não encontraram nada de ilícito, mas encontraram o relógio pertencente à vítima Marina, que estava no cativado naquele momento. Indagaram Rodrigo sobre o que houve. A princípio, Rodrigo informou que ganharia um dinheiro para tirar o veículo do local onde estava. Conduziram Rodrigo ao 4º DP e neste local constataram pelo chassi do veículo que o UNO era produto de roubo, com as placas trocadas. Na sequência, os investigadores do 4º DP fizeram contato com o acusado Rodrigo, que confessou sua participação no roubo e informou o local do cativado da vítima Marina. Foi a Polícia Civil quem encontrou o cativado. O proprietário do veículo UNO (Dilson) compareceu ao 4º DP e reconheceu Rodrigo como o autor do roubo em data anterior. Não tiveram contato com Rodrigo para elucidar se ele participou do roubo ou somente estava receptando o veículo. Conversou com o proprietário do veículo UNO, que lhes informou que foi roubado por duas pessoas quando estava guardando suas compras na garagem. Não se recorda se o proprietário do veículo disse se os assaltantes estavam com arma de fogo. A placa do UNO era um “dublê”, de modo a confundir se o veículo de fato era produto de roubo. A placa era de outro veículo da mesma cor e mesmo modelo. Teve breve contato com a vítima Marina, porém ela estava muito nervosa e assustada com o que aconteceu e não deu muitos detalhes, somente que bateram na traseira do veículo dela e quando desceu, foi colocada dentro de um veículo prata e posteriormente levada ao cativado. O local onde Rodrigo foi abordado e o local do cativado são próximos, sendo uma rua cruzamento da outra. No momento em que foi abordado, Rodrigo não disse nada a respeito do cativado. Foi a primeira vez que abordou o réu. O celular ligado ao rastreador não foi encontrado, sendo encontrado somente o relógio. Não sabe dizer se o rastreador estava ligado ao relógio ou ao celular. A abordagem de Rodrigo foi tranquila, não houve nenhuma resistência de sua parte, somente a negativa da participação no assalto de Marina. Não foi ao cativado e somente conversou com a vítima nas dependências do 4º DP. A vítima sequestrada de fato não conseguiu reconhecer o réu tendo em vista que ficou de cabeça baixa, porém o proprietário do veículo UNO (Dilson) que compareceu posteriormente ao DP reconheceu

Rodrigo como sendo o autor do roubo de seu veículo em data anterior. Soube do roubo do veículo usado no sequestro pelo número do chassi. Não acompanhou o reconhecimento formal feito pelo delegado de polícia na 4ª DP. O proprietário do veículo (Dilson) lhe disse pessoalmente que Rodrigo era um dos autores do roubo”.

Por fim, o investigador Marcondes, ouvido em Juízo, confirmou que o réu, detido pela Polícia Militar, informalmente ouvido no DP, confessou sua participação no roubo e ajudou na localização do cativo da vítima Marina. O réu passou características do local onde estava a vítima e também a família dela passou informações da localização por meio do rastreador ligado ao relógio (smart watch). O bairro e a rua já eram pontos conhecidos da Polícia Civil de manutenção de vítimas em cativo, o que facilitou o resgate. De fato, o imóvel onde Marina estava cativa era próximo do local da abordagem do réu. O acusado estava conduzindo um veículo Uno roubado dias antes, ostentando placas trocadas. Era um dublê perfeito. Segundo ele, o veículo foi utilizado na abordagem de Marina. Dentro do veículo, foi encontrado o relógio subtraído da vítima Marina. O proprietário do Uno (Dilson), compareceu ao DP e reconheceu o réu como um dos roubadores: “É policial civil, investigador de polícia. Participou da localização e libertação da vítima Marina. Informalmente, o réu passou algumas informações a respeito do local do cativo e aí, associado ao monitoramento do relógio que forneceu as posições do local, conseguiram localizar o local o qual era muito utilizado por sequestradores para manter vítimas em cativo. Não sabe se o local onde o réu foi encontrado era próximo ao cativo. Rodrigo lhe confessou que participou do assalto de Marina. Rodrigo lhe confessou que abalroaram a traseira do carro da vítima e quando ela desceu para verificar o que tinha ocorrido, eles a abordaram e a colocaram em outro veículo. Disse que a conduziram para o cativo. O veículo Uno foi localizado pela polícia militar próximo ao local do cativo. Não se recorda se Rodrigo falou algo a respeito do roubo do veículo Uno, porém o dono do veículo (Dilson) reconheceu Rodrigo como sendo o autor do roubo em data anterior. O carro estava com as placas trocadas. Nunca tinha visto o réu anteriormente. Não se recorda de ter sido localizado o celular da vítima, mas somente o relógio da vítima, o qual estava no banco de trás do carro Uno. Informalmente, o réu tinha passado características do local onde estava a vítima e também a família da vítima passou informações da localização desta por meio do rastreador ligado ao relógio. O bairro e a rua são pontos conhecidos da Polícia Civil de manutenção de vítimas em cativo. O réu colaborou informalmente para a localização da vítima”.

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelos boletins de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juiz criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De fato, não se vislumbra por qual motivo as vítimas e os agentes públicos prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conhecia até a data dos fatos.

O acusado, em sede policial, admitiu sua participação no assalto e sequestro da vítima Marina, com riqueza de detalhes, alegando que aquele foi seu primeiro roubo. Ou seja, não participou do roubo do veículo Uno, ocorrido dias antes: “que eu moro no bairro; que, me chamaram para participar de um roubo hoje; que, eu não conheço quem foi comigo; que, não sei quem foi o mentor; que, só sei que eu ajudei a

sequestrar a vítima; que, o indivíduo que estava comigo no fiat vivaz bateu na traseira dela e, quando ela desceu, colamos dentro do carro e a levamos para o cativeteiro; que, tinha uma arma conosco; que, esse foi o primeiro assalto que eu pratiquei; que, além de mim, havia mais dois indivíduos" (fls. 13).

Ouvido em Juízo, o acusado teve a proeza de inverter sua versão. Passou a admitir sua participação no roubo do veículo Uno. Mas disse que não participou do roubo e sequestro da vítima Marina. Alegou que quando foi abordado, estava indo "dispensar" o Uno roubado, a pedido de seu comparsa, em troca de R\$ 500,00: "Tem 18 anos. Solteiro. Não tem filhos. Estudou até a sexta série. Estava desempregado quando foi preso. Teve passagens por receptação, porém pagou fiança e saiu. Não teve passagens quando menor. Participou do roubo do Fiat Uno ocorrido no dia 11 de fevereiro. Naquele dia estava com um comparsa maior de idade o qual estava com arma de fogo. Seu comparsa deu voz de assalto, porém não sabia que seu comparsa iria roubar. A arma pertencia a seu comparsa. Não estava presente no segundo assalto, praticado no dia 25 de março. Nesta oportunidade foi abordado dentro do veículo Fiat Uno. Depois que roubou o Fiat Uno junto com seu comparsa, disse que não queria mais andar com ele, que não queria mais seguir essa vida. Diante disso, foi para um caminho e o comparsa foi para o dele, sendo que depois de uns dias seu comparsa lhe chamou. Perguntou se gostaria de ganhar um dinheiro. Disse que gostaria e para isso teve que dispensar o carro. Não participou do assalto da vítima Marina. Não sabe dizer se seu comparsa participou do assalto de Marina. Mora na rua debaixo e na rua de cima foi onde ocorreu a abordagem policial. Encontrou com seu comparsa e ele lhe deu a chave do carro para dispensá-lo. Isso ocorreu por volta das 09h30. Disse que iria lhe pagar 500 reais pelo serviço, porém não pagou. Levaria o carro para a Dutra, descendo a padaria da Sereia. Iria deixar o carro na Dutra e iria a pé para casa. Seu comparsa não disse nada a respeito de assalto ou vítima em cativeteiro. Não sabia nada a respeito do assalto da vítima Marina. Não comentou com ninguém a respeito da conversa que teve com seu comparsa sobre dispensar o carro. Não conhecia os policiais que o abordaram. Está arrependido do primeiro assalto".

Além da evidente e estúrdia contradição, as palavras do acusado restaram isoladas nos autos.

Restou evidente a participação do acusado em ambos os assaltos.

No primeiro roubo, ocorrido em 11.02.22, contra a vítima Dilson, o acusado confessou sua participação, em Juízo, sob o crivo do contraditório.

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente o reconhecimento pessoal operado pela vítima Dilson, tanto em sede policial quanto em Juízo.

No segundo roubo, ocorrido em 25.02.22 contra a vítima Marina, também restou comprovada a participação do acusado.

Como se viu, na Delegacia de Polícia, o acusado confessou sua participação no assalto, com riqueza de detalhes (fls. 13).

A confissão extrajudicial, estando de acordo com as demais provas produzidas, mostra-se suficiente para o decreto condenatório.

Nesse sentido, confira-se:

"A confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de

convencimento que nela se contém" (RTJ 95/563).

"Confissão extrajudicial de autoria de roubo, embora retratada em Juízo, mostra-se suficiente à condenação, quando apoiada em diversos fatores de convencimento confirmados no contraditório." (RJDACRLM - Rei. Haroldo Luz- 6/133)

Aliás, como é assente na jurisprudência, "a confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique seus motivos, dando deles a prova necessária"(RT 180/110- Rei. Des. Sylos Ontra).

A confissão extrajudicial do réu não está isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Ouvidos em Juízo, os policiais foram categóricos ao afirmarem que o réu, ouvido informalmente, não apenas confessou a autoria do assalto, como também ajudou na localização do cativo da ofendida Marina.

Se não bastasse, o relógio subtraído da vítima foi encontrado dentro do veículo Uno por ele conduzido.

É entendimento da jurisprudência que a apreensão da res furtiva em poder do agente evidencia a autoria do crime:

"Prova - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometida posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração" (TACRIM-SP - Ap. 1.006.721 - Rei. Juiz Renato Nalini)

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47)

"Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência." (TACRIM - Ap. 1.318.439/8 - Rel. Juiz Carlos Biasotti - RT 806/572)

A ausência de reconhecimento por parte da ofendida Marina é plenamente justificável, pois, como ela mencionou em todas as oportunidades em que foi ouvida, permaneceu o tempo todo de cabeça abaixada.

De mais a mais, a alegação do réu de que estava indo "dispensar" o veículo Uno roubado quando foi abordado pelos policiais, não faz qualquer sentido.

Ora, o acusado foi abordado bem próximo do local do cativo da vítima, o que não é uma coincidência.

É evidente que ele e os comparsas, a bordo do veículo roubado dias antes, já com as placas trocadas (dublê), abordaram a vítima e a levaram até o cativo no interior do veículo.

Por óbvio, o réu não precisaria esperar 44 dias para "dispensar" um veículo que ele mesmo havia roubado. Aliás, como já dito, o carro já estava com as placas trocadas, tratando-se de um dublê perfeito, justamente para escapar de eventuais abordagens

policiais e participar de assaltos e sequestros relâmpagos.

Como se vê, além de não comprovada, a negativa do acusado quanto ao segundo assalto não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxe que afastasse dele a responsabilidade pela subtração ora apurada, limitando-se a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pela vítima e testemunhas, que apresentam sequência lógica e coesa.

Não há dúvida, portanto, quanto à participação do acusado nos assaltos narrados na denúncia.

As causas especiais de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes (ambos os roubos) devem ser reconhecidas.

O concurso de agentes restou indubitável diante da narrativa das vítimas.

Embora não apreendida a arma de fogo utilizada nos assaltos, ambas as vítimas foram categóricas ao narrar que os meliantes portavam arma de fogo.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento da aludida majorante.

A propósito:

STJ "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515)

STJ "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

Quanto ao segundo assalto, também está presente a qualificadora referente à restrição da liberdade da vítima (Marina), pois esta foi mantida à força, em poder dos meliantes, em um cativeiro, por algumas horas, visando impossibilitar pedido de socorro e assegurar o sucesso da subtração, até ser liberada pelos policiais.

Embora ambas as causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima e concurso de agentes) estejam devidamente comprovadas, somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

As outras majorantes, relativas ao concurso de agentes e à restrição à liberdade da vítima, somente pode ser considerada na dosagem da pena como circunstância do delito, nos termos do art. 59, CP.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

A mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site “Só Notícias” da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

“Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo 157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: “ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO – APELAÇÃO – Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) – Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP – RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 – SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça”. (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul e Goiás, recomendaram aos membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que, posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante insculpida no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma (art. 3º)⁹. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derrogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante insculpida no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal (15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se,

não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derrogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário²¹.

Empós, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada²².

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03. <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE0000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04. <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05. <https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06. <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-etter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do

dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7652589&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link